Rossen tjïelte
Røros kommune

Møteprotokoll

Utvalg	Kommunestyret
Møtested	Christianus Sextus, Storstuggu
Dato	19.09.2024
Tidspunkt	Kl. 19:00 – 21:45

Fremmøtte	**Parti**
Christer Tamnes Tronsmed	Ap
Elin Louise Silderen Tamnes	Ap
Erling Sven Busch	Ap
Henrik Grønn	Ap
Ingvild Feragen Sæther	Ap
Isak Veierud Busch	Ap
Oskar Tørres Lindstad	Ap
Per Erik Sandnes	Ap
Anette Furunes	H
Kjell Magnus Krog	H
Linn Eva Kolstad	H
Mona Waldahl Slettum	H
Stig-Arvid Leinum	R
Mattis Danielsen	RL
Kristoffer Tamnes	Sp
Stein Petter Haugen	Sp
Tove Iren Gløtheim Ryttervoll	Sp
Christian Elgaaen	SV
Hilde Marie Gaebpie Danielsen	SV
Rune Hansén Steinnes	SV
Gunn Merethe Prytz	V
Per Arne Gjelsvik	V
Lone Sundt Kokkvoll	Ap

Forfall	**Parti**	**Varamedlem**	**Parti**
John Helge Andersen	Ap	Hans Wendelbo	Ap
Jon Anders Kokkvoll	Ap	Kjell Morten Hansen	Ap
Sadmira Buljubasic	Ap	Paula Blomli	Ap
Rob Veldhuis	H	Hedda Chr. Bellsli Reinskou	H

Vi bekrefter med våre underskrifter at møteprotokollen er ført i samsvar med det som ble bestet på møtet.

Røros, 19.09.2024

Elin Louise Silderen Tamnes
(sign.)

Kristoffer Tamnes
(sign.)

Saksliste

Saksnr	Sakstittel
PS-083/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS-084/24	REN RØROS AS: OPPRYDDING I AKSJEEIERBOKEN OG EVENTUELLE VEDTEKTSENDRINGER
PS-085/24	Saksframlegg - 2. gangsbehandling - Detalregulering Ulvstugguveien
PS-086/24	Alminnelige skjenkebevillinger 2024-2028
PS-087/24	Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet AS
PS-088/24	Fornyelse salgsbevilling for alkoholholding drikk gruppe 1 Røros kommune perioden 2024-2028
PS-089/24	Tilstandsrapport for Rørosskolen 2024
PS-090/24	Oppdatering strategi for helse og omsorg
PS-091/24	Oppdatering strategi for mangfold og inkludering
PS-092/24	Oppdatering strategi for oppvekst og utdanning
PS-093/24	Oppfølging politiske vedtak kommunestyret våren 2024
PS-094/24	Opprettelse av felles forliksråd i Røros og Holtålen, og oppnevnelse av medlemmer
PS-095/24	VALG AV VARAREPRESENTANT TIL IKA TRØNDELAG IKS 2024-2027
PS-096/24	VALG AV VARAMEDLEM TIL MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 2024-2027
PS-097/24	Suppleringsvalg etter Reidun Roland
PS-098/24	Grunngitt spørsmål - kommunestyret 19.09.24

083/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling og sakliste godkjennes.

Behandling
Innkalling og sakliste ble godkjent.

Vedtak
Innkalling og sakliste godkjennes.

084/24 REN RØROS AS: OPPRYDDING I AKSJEEIERBOKEN OG EVENTUELLE VEDTEKTSENDRINGER

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Kommunestyret ber ordfører om å legge følgende til grunn i representasjonen av Røros kommune i ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros AS høsten 2024:

1. Den 8. juni 2024 sendte styret ut brev til alle eiere av A-aksjer som ikke oppfylte kravene i vedtektene for eierskap, med beskjed om at forholdet måtte rettes opp eller at aksjene måtte avhendes. Kommunestyret ønsker at alle som eide aksjer i Ren Røros AS på det tidspunktet brevet ble sendt og som hadde fått eierskapet godkjent av selskapets styre, skal få varig godkjenning som eiere. Kommunestyret ønsker også at disse aksjeeierne skal gis full berettigelse til utbytte for 2023.
2. Kommunestyret legger vekt på at styret skal påse at vedtektene i selskapet følges fra og med datoen for ekstraordinær generalforsamling - herunder at det ved overdragelse av aksjer ved arv ikke skal gis fritak for personklausulene for eiere av A-aksjer.
3. Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at bare personer eller virksomheter som oppfyller følgende kriterier kan godkjennes som eiere av A-aksjer i Ren Røros AS:
   - Personer med folkeregistrert adresse i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde og som er strømkunde eller kunde for fjernvarme hos selskapet
   - Personer som er eiere av fast eiendom i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde og som er strømkunde eller kunde for fjernvarme hos selskapet
   - Virksomheter som har aktivitet i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde og som er strømkunde eller kunde for fjernvarme hos selskapet
4. Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at hver eier av A-aksjer kan eie maksimalt 50 aksjer i stedet for dagens begrensning på 25 aksjer.
5. Kommunestyret ber styret i Ren Røros om å formulere et god og tidsriktig sett med vedtekter og samtidig vurdere om det er ytterligere paragrafer som bør revideres. Dette bør legges frem dette som råd til eierne enten på ekstraordinær generalforsamling høsten 2024 eller på ordinær generalforsamling våren 2025.

Behandling
Repr. Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag:
Punkt 3 endres til:

Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at bare personer eller virksomheter som oppfyller følgende kriterier kan godkjennes som eiere av A-aksjer i Ren Røros AS:

- Personer med folkeregistrert adresse i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

- Personer som er eiere av fast eiendom i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

- Virksomheter som har aktivitet i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

Repr. Per Arne Gjelsvik (V) fremmet følgende forslag:
Endringsforslag fra Røros Høyre og Røros Venstre:

1 Uendret

2 Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at alle norske statsborgere over 18 år samt norske selskaper og virksomheter kan godkjennes som eiere av A-aksjer i Ren Røros.

3 Røros kommune forplikter seg til ikke å selge sine aksjer i Ren Røros med mindre A-aksjonærene får samme pristilbud som kommunen.

4 Det settes ingen begrensing på hvor mange aksjer en A-aksjonær kan eie.

5 Uendret.

Repr. Hans Wendelbo (Ap) fremmet følgende forslag:
Dersom forslaget om ubegrenset antall aksjer faller foreslås 100 aksjer satt opp mot innstillingen.

Repr. H. Wendelbo tok opp spørsmålet om sin habilitet i saken. Kommunestyret tok saken til votering og representanten ble erklært habil etter forvaltningsloven § 6 (andre ledd), og tiltrådte under behandlingen av saken.
Vedtatt med 26 mot 1 stemme. Representanten Leinum utgjorde mindretallet.

Ordfører tok opp spørsmålet om representantene som er A-aksjonær sin habilitet. Kommunestyret tok saken til votering og representantene ble erklært habil etter forvaltningsloven § 6 (andre ledd), og tiltrådte under behandlingen av saken.
Vedtatt med 26 mot 1 stemme. Representanten Leinum utgjorde mindretallet.

Det ble votert over punkt for punkt.

1.Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt.

2. Kommunedirektørens forslag vedtatt med 20 mot 7 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Krog, Furunes, Reinskou, Slettum, Kolstad, Gjelsvik og Prytz.

3. Voterte først over kommunedirektørens innstilling, denne falt med 27 stemmer. Endringsforslag fra arbeiderpartiet ble satt opp mot endringsforslaget fra Høyre og Venstre. Arbeiderpartiet sitt forslag vedtatt med 15 mot 12 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Krog, Furunes, Reinskou, Slettum, Kolstad, Tamnes, Ryttervoll, Haugen, Gjelsvik, Prytz, Sandnes og Wendelbo.

Det ble så stemt over forslaget fra Venstre og Høyre i punkt 3. Endringsforslaget falt med 17

mot 10 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Krog, Furunes, Reinskou, Slettum, Kolstad, Ryttervoll, Tamnes, Haugen, Gjelsvik og Prytz.

4. Innstillingen i saken ble satt opp mot forslaget fra Venstre og Høyre om å oppheve dagens begrensninger på maks antall aksjer en a-aksjonær kan eie. Endringsforslaget falt med 16 mot 11 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Krog, Furunes, Reinskou, Slettum, Kolstad, Tamnes, Ryttervoll, Haugen, Gjelsvik, Prytz og Wendelbo.

Det ble så votert over forslaget fra representanten Wendelbo. Endringsforslaget vedtatt med 21 mot 6 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Tørres Lindstad, Tronsmed, E. Busch, Steinnes, Leinum og Danielsen.

5. Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Kommunestyret ber ordfører om å legge følgende til grunn i representasjonen av Røros kommune i ekstraordinær generalforsamling i Ren Røros AS høsten 2024:

1. Den 8. juni 2024 sendte styret ut brev til alle eiere av A-aksjer som ikke oppfylte kravene i vedtektene for eierskap, med beskjed om at forholdet måtte rettes opp eller at aksjene måtte avhendes. Kommunestyret ønsker at alle som eide aksjer i Ren Røros AS på det tidspunktet brevet ble sendt og som hadde fått eierskapet godkjent av selskapets styre, skal få varig godkjenning som eiere. Kommunestyret ønsker også at disse aksjeeierne skal gis full berettigelse til utbytte for 2023.

2. Kommunestyret legger vekt på at styret skal påse at vedtektene i selskapet følges fra og med datoen for ekstraordinær generalforsamling - herunder at det ved overdragelse av aksjer ved arv ikke skal gis fritak for personklausulene for eiere av A-aksjer.

3. Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at bare personer eller virksomheter som oppfyller følgende kriterier kan godkjennes som eiere av A-aksjer i Ren Røros AS:

- Personer med folkeregistrert adresse i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

- Personer som er eiere av fast eiendom i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

- Virksomheter som har aktivitet i Røros kommune eller de delene av Os kommune som faller inn under selskapets konsesjonsområde.

4. Kommunestyret mener at vedtektenes §3 bør endres slik at hver eier av A-aksjer kan eie maksimalt 100 aksjer i stedet for dagens begrensning på 25 aksjer.

5. Kommunestyret ber styret i Ren Røros om å formulere et god og tidsriktig sett med vedtekter og samtidig vurdere om det er ytterligere paragrafer som bør revideres. Dette bør legges frem dette som råd til eierne enten på ekstraordinær generalforsamling høsten 2024 eller på ordinær generalforsamling våren 2025.

085/24 Saksframlegg - 2. gangsbehandling - Detalregulering Ulvstugguveien

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak

1. Røros kommune vedtar forslag til Detaljregulering for Ulvstugguveien med planid 20200018. (jf. Plan og bygningsloven § 12-12).
2. Reguleringsplanene 19800006 (vedtatt 25.09.1980) og 19950001 (vedtatt 14.03.1995) som blir berørt av ny detaljregulering for Ulvstugguveien, 20200018 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Utvalg for plansaker sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 029/24

1. Røros kommune vedtar forslag til Detaljregulering for Ulvstugguveien med planid 20200018. (jf. Plan og bygningsloven § 12-12).

2. Reguleringsplanene 19800006 (vedtatt 25.09.1980) og 19950001 (vedtatt 14.03.1995) som blir berørt av ny detaljregulering for Ulvstugguveien, 20200018 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

Behandling

Utvalg for plansaker sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak

Røros kommune vedtar forslag til Detaljregulering for Ulvstugguveien med planid 20200018. (jf. Plan og bygningsloven § 12-12).

2. Reguleringsplanene 19800006 (vedtatt 25.09.1980) og 19950001 (vedtatt 14.03.1995) som blir berørt av ny detaljregulering for Ulvstugguveien, 20200018 inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.

086/24 Alminnelige skjenkebevillinger 2024-2028

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak

I. For alle skjenkebevillinger gjelder følgende:

A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.

B: Bevillingen gis for skjenketider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune

C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.

D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent. For Kittypoom Munkvold er godkjenningen betinget av avlagt kunnskapsprøve dokumenteres til kommunen senest tre måneder etter kunnskapsdato.

II. Følgende skjenkebevillinger innvilges:

1. Bergstaden hotel AS, Osloveien 2, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Hiort Pub, Osloveien 2.
2. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lobbybar, resepsjon og spa-avdeling. Bevillingen omfatter også skjenking av øl og vin til hotellets overnattingsgjester på hotellrom etter alkoholloven § 4-3 sjuende ledd.
3. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Peder Hiort Mathus. Bevillingen gjelder også for bakgård og fremsiden av restaurant og Bergmannsgata 3.
4. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i restaurant 1893/catering, bevillingen omfatter servering på møterom.
5. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Gruva.

6. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Skanckebua, Kjerkgata 28. Bevillingen gjelder også uteservering på fremsiden av bygget.
7. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Trygstad Kaffehus, Henrik Grønns vei 6. Bevillingen gjelder også for uteservering på et avgrenset område.
8. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i egne lokaler i Kjerkgata 12. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård og avgrenset uteservering i Kjerkgata.
9. Røros Hotell AS, An-Magrittsveien gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Erzscheidergården, Spell-Olaveien 6. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård samt forside av hotellet.
10. Gunveig Kommandantvoll Harsjøen gis alminneligbevilling for øl, vin og brennevin på Gjetbergsvollen, Gjetbergsvollveien. Bevillingen gjelder også for uteservering på veranda rett ut for baren. Gjetbergsvollen fritas fra kravet om stedfortreder.
11. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Vertshuset Røros med Ramkjelleren, i Kjerkgata 34. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård, samt fortauområde i forkant på et avgrenset område. stedfortreder.
12. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i alle restaurantene, festsal, dansesalonger med to barer i underetasje, kongestua, forrommet i det nye badeanlegget, lobbybar/resepsjon med hall og vinterhage samt terrasse over tidligere svømmehall. Røros Kurs- og konferansesenter, peisestue, Falkbergetsalen, Christian Sextus med tilknytningsrom, badeanleggets lounge, området ved bassenget og i behandlingsrom for spa. Bevillingen omfatter også uteområdet ved boblebad og utendørs badeanlegg. Området må være avsperret med tilgang kun fra lounge. Bevillingen omfatter og område for lavvo som beskrevet i søknaden.
13. Langen Gjestegård AS alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sine lokaler i Femundsveien 3122. Bevillingen omfatter også uteområde på verandaen. Langen Gjestegård AS fritas fra kravet om stedfortreder.
14. Rørosvidda hotell, Øra 25, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter peisestue, spisesal og oppholdsrom med romfløy, samt utendørs serveringsarealer (veranda foran inngang 70 kvadratmeter og veranda fra spiserestaurant 30 kvadratmeter).
15. Rørosrein AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sin gamme i Hagaveien 17. Bevillingen omfatter også et inngjerdet uteområde.
16. Vauldalen Fjellhotell AS, Mellomriksveien 312, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter spisesal, hall og peisestue oppe, peisestue med bar nede, hotellets badestamp, hotellet butikken, Volldalskoja, Skottgården hovedhus, sommerstue, fjøs og stall. Bevillingen omfatter også liten lavvo, stor lavvo, lavvo under Rørosmartnan og i Sangerhuset Røros. Skjenkearealet utendørs omfatter tunet på Skottgården og bord ved hotellet.
17. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Kaffestuggu, Bergmannsgata 18. Bevillingen omfatter også utearealet til 1. og 2. etasje. i stabburet og i bakgård, samt et avgrenset område på fortau i Bergmannsgata.
18. Arena Røros AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Rabalder, Langegga 11. Skjenkeområdene er i restauranten og i bowlinghallen, bowlinghallen skal være alkoholfri sone når barn- og unge har tilgang til lokalene.
19. Nam Guvv AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Freddys Diner, Kjerkgata 29.
20. Bari restaurant og pizzzeria AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Bari restaurant og pizzeria, Peder Hiorts gate 6. Bevillingen inkluderer uteareal på terrasse.
21. Røros Burger and Beers Nelik gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene til Røros Burger and Beers, Henrik Grønn vei 6 med tilhørende uteareal.

Røros Burger and beers gis fritak fra kravet om stedfortreder i 3 måneder fra vedtaksdato. Det er et vilkår for bevillingen at plan for vakthold drøftes med politiet før oppstart av skjenking.

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 080/24

I. For alle skjenkebevillinger gjelder følgende:

A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.

B: Bevillingen gis for skjenketider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune

C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.

D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent. For Kittypoom Munkvold er godkjenningen betinget av avlagt kunnskapsprøve dokumenteres til kommunen senest tre måneder etter kunnskapsdato.

II. Følgende skjenkebevillinger innvilges:

1. Bergstaden hotel AS, Osloveien 2, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Hiort Pub, Osloveien 2.
2. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lobbybar, resepsjon og spa-avdeling. Bevillingen omfatter også skjenking av øl og vin til hotellets overnattingsgjester på hotellrom etter alkoholloven § 4-3 sjuende ledd.
3. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Peder Hiort Mathus. Bevillingen gjelder også for bakgård og fremsiden av restaurant og Bergmannsgata 3.
4. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i restaurant 1893/catering, bevillingen omfatter servering på møterom.
5. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Gruva.
6. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Skanckebua, Kjerkgata 28. Bevillingen gjelder også uteservering på fremsiden av bygget.
7. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Trygstad Kaffehus, Henrik Grønns vei 6. Bevillingen gjelder også for uteservering på et avgrenset område.
8. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i egne lokaler i Kjerkgata 12. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård og avgrenset uteservering i Kjerkgata.
9. Røros Hotell AS, An-Magrittsveien gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Erzscheidergården, Spell-Olaveien 6. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård samt forside av hotellet.
10. Gunveig Kommandantvoll Harsjøen gis alminneligbevilling for øl, vin og brennevin på Gjetbergsvollen, Gjetbergsvollveien. Bevillingen gjelder også for uteservering på veranda rett ut for baren. Gjetbergsvollen fritas fra kravet om stedfortreder.
11. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Vertshuset Røros med Ramkjelleren, i Kjerkgata 34. Bevillingen gjelder også for

uteservering i bakgård, samt fortauområde i forkant på et avgrenset område. stedfortreder.

12. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i alle restaurantene, festsal, dansesalonger med to barer i underetasje, kongestua, forrommet i det nye badeanlegget, lobbybar/resepsjon med hall og vinterhage samt terrasse over tidligere svømmehall. Røros Kurs- og konferansesenter, peisestue, Falkbergetsalen, Christian Sextus med tilknytningsrom, badeanleggets lounge, området ved bassenget og i behandlingsrom for spa. Bevillingen omfatter også uteområdet ved boblebad og utendørs badeanlegg. Området må være avsperret med tilgang kun fra lounge. Bevillingen omfatter og område for lavvo som beskrevet i søknaden.

13. Langen Gjestegård AS alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sine lokaler i Femundsveien 3122. Bevillingen omfatter også uteområde på verandaen. Langen Gjestegård AS fritas fra kravet om stedfortreder.

14. Rørosvidda hotell, Øra 25, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter peisestue, spisesal og oppholdsrom med romfløy, samt utendørs serveringsarealer (veranda foran inngang 70 kvadratmeter og veranda fra spiserestaurant 30 kvadratmeter).

15. Rørosrein AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sin gamme i Hagaveien 17. Bevillingen omfatter også et inngjerdet uteområde.

16. Vauldalen Fjellhotell AS, Mellomriksveien 312, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter spisesal, hall og peisestue oppe, peisestue med bar nede, hotellets badestamp, hotellet butikken, Volldalskoja, Skottgården hovedhus, sommerstue, fjøs og stall. Bevillingen omfatter også liten lavvo, stor lavvo, lavvo under Rørosmartnan og i Sangerhuset Røros. Skjenkearealet utendørs omfatter tunet på Skottgården og bord ved hotellet.

17. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Kaffestuggu, Bergmannsgata 18. Bevillingen omfatter også utearealet til 1. og 2. etasje. i stabburet og i bakgård, samt et avgrenset område på fortau i Bergmannsgata.

18. Arena Røros AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Rabalder, Langegga 11. Skjenkeområdene er i restauranten og i bowlinghallen, bowlinghallen skal være alkoholfri sone når barn- og unge har tilgang til lokalene.

19. Nam Guvv AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Freddys Diner, Kjerkgata 29.

20. Bari restaurant og pizzzeria AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Bari restaurant og pizzeria, Peder Hiorts gate 6. Bevillingen inkluderer uteareal på terrasse.

21. Røros Burger and Beers Nelik gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene til Røros Burger and Beers, Henrik Grønn vei 6 med tilhørende uteareal. Røros Burger and beers gis fritak fra kravet om stedfortreder i 3 måneder fra vedtaksdato. Det er et vilkår for bevillingen at plan for vakthold drøftes med politiet før oppstart av skjenking.

Behandling
Repr. Stig-Arvid Leinum (R) fremmet følgende forslag:
Rødt Røros fremmer følgende verbalforslag:

Det stilles krav til at sjenkestedene har tariffavtale ved behandlinger av skjenkebevilgninger.

I mange kommuner i Norge er det useriøse aktører i seerveringsbransjen som bryter lov om minstelønn for sine ansatte.

Arbeidstilsynet gjennomførte i 2023 over 1 000 uanmeldte tilsyn med overnattings - og serveringsbransjen rundt omkring i kommunene.

Hver fjerde bedrift i bransjen brøt bestemmelsene om minstelønn og tariffavtale.

Overnattings- og serveringsbransjen er preget av mye deltidsarbeid. Det er en høy andel unge og utenlandske arbeidstakere, lav organisasjonsgrad og manglende kunnskap om hvilke rettigheter de har som arbeidstaker.

Forslag:

Rødt Røros ønsker at Røros kommune setter som krav at bestemmelsene om minstelønn er oppfylt for de som søker sjenkebevilgning ved neste behandling.

Dette kan praktisk gjennomføres ved at aktørene samtidig sender inn dokumentasjon på at de faktisk oppfyller kravet om minstelønn i bransjen.

Lignende tiltak er gjort i flere kommuner i Norge.

Kommunen kan også innføre kontrolltiltak ovenfor bransjen med f.eks. prikkbelastning eller bøter ved brudd på bestemmelsene.

Gjentatte brudd på bestemmelsene kan igjen føre til at man mister skjenkebevilgningen.

Kommunen kan bestemme dette med en alkoholpolitisk begrunnelse:

– Dårlig lønn gir stort gjennomtrekk av ansatte, mye ulovlig skjenking, de som jobber der blir for avhengig av tips og tør ikke kaste ut folk eller nekte skjenking.

Rødt Røros

Repr. Leinum tok opp spørsmålet om sin habilitet i saken. Kommunestyret tok saken til votering og representanten ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 (andre ledd), og fratrådte under behandlingen av sakens punkt 18.

Repr. Krog tok opp spørsmålet om sin habilitet i saken. Kommunestyret tok saken til votering og representanten ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningsloven § 6 (andre/), og fratrådte under behandlingen av sakens punkt 21.

Det ble først votert over romertall I fra punkt A til D. Kommunedirektørens forslag ble enstemmig vedtatt.

Så ble det votert over romertall II fra punkt 1-17. Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Så ble det stemt over punkt 18. Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt med 26 stemmer.

Det ble votert over punkt 19-20. Kommunaldirektørens forslag enstemmig vedtatt.

Til slutt ble det votert over punkt 21. Kommunedirektørens forslag enstemmig vedtatt med med 26 stemmer.

Vedtak

I. For alle skjenkebevillinger gjelder følgende:

A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.

B: Bevillingen gis for skjenketider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune

C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.

D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent. For Kittypoom Munkvold er godkjenningen betinget av avlagt kunnskapsprøve dokumenteres til kommunen senest tre måneder etter kunnskapsdato.

II. Følgende skjenkebevillinger innvilges:

1. Bergstaden hotel AS, Osloveien 2, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Hiort Pub, Osloveien 2.
2. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i lobbybar, resepsjon og spa-avdeling. Bevillingen omfatter også skjenking av øl og vin til hotellets overnattingsgjester på hotellrom etter alkoholloven § 4-3 sjuende ledd.
3. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Peder Hiort Mathus. Bevillingen gjelder også for bakgård og fremsiden av restaurant og Bergmannsgata 3.
4. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i restaurant 1893/catering, bevillingen omfatter servering på møterom.
5. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i Gruva.
6. Bergstaden hotel AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Skanckebua, Kjerkgata 28. Bevillingen gjelder også uteservering på fremsiden av bygget.
7. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Trygstad Kaffehus, Henrik Grønns vei 6. Bevillingen gjelder også for uteservering på et avgrenset område.
8. Trygstad Bakeri og Konditori AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i egne lokaler i Kjerkgata 12. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård og avgrenset uteservering i Kjerkgata.
9. Røros Hotell AS, An-Magrittsveien gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Erzscheidergården, Spell-Olaveien 6. Bevillingen gjelder også for uteservering i bakgård samt forside av hotellet.
10. Gunveig Kommandantvoll Harsjøen gis alminneligbevilling for øl, vin og brennevin på Gjetbergsvollen, Gjetbergsvollveien. Bevillingen gjelder også for uteservering på veranda rett ut for baren. Gjetbergsvollen fritas fra kravet om stedfortreder.
11. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Vertshuset Røros med Ramkjelleren, i Kjerkgata 34. Bevillingen gjelder også for

uteservering i bakgård, samt fortauområde i forkant på et avgrenset område. stedfortreder.

12. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i alle restaurantene, festsal, dansesalonger med to barer i underetasje, kongestua, forrommet i det nye badeanlegget, lobbybar/resepsjon med hall og vinterhage samt terrasse over tidligere svømmehall. Røros Kurs- og konferansesenter, peisestue, Falkbergetsalen, Christian Sextus med tilknytningsrom, badeanleggets lounge, området ved bassenget og i behandlingsrom for spa. Bevillingen omfatter også uteområdet ved boblebad og utendørs badeanlegg. Området må være avsperret med tilgang kun fra lounge. Bevillingen omfatter og område for lavvo som beskrevet i søknaden.

13. Langen Gjestegård AS alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sine lokaler i Femundsveien 3122. Bevillingen omfatter også uteområde på verandaen. Langen Gjestegård AS fritas fra kravet om stedfortreder.

14. Rørosvidda hotell, Øra 25, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter peisestue, spisesal og oppholdsrom med romfløy, samt utendørs serveringsarealer (veranda foran inngang 70 kvadratmeter og veranda fra spiserestaurant 30 kvadratmeter).

15. Rørosrein AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin i sin gamme i Hagaveien 17. Bevillingen omfatter også et inngjerdet uteområde.

16. Vauldalen Fjellhotell AS, Mellomriksveien 312, gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin. Bevillingen omfatter spisesal, hall og peisestue oppe, peisestue med bar nede, hotellets badestamp, hotellet butikken, Volldalskoja, Skottgården hovedhus, sommerstue, fjøs og stall. Bevillingen omfatter også liten lavvo, stor lavvo, lavvo under Rørosmartnan og i Sangerhuset Røros. Skjenkearealet utendørs omfatter tunet på Skottgården og bord ved hotellet.

17. Røros Hotell AS gis alminnelig bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Kaffestuggu, Bergmannsgata 18. Bevillingen omfatter også utearealet til 1. og 2. etasje. i stabburet og i bakgård, samt et avgrenset område på fortau i Bergmannsgata.

18. Arena Røros AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin på Rabalder, Langegga 11. Skjenkeområdene er i restauranten og i bowlinghallen, bowlinghallen skal være alkoholfri sone når barn- og unge har tilgang til lokalene.

19. Nam Guvv AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Freddys Diner, Kjerkgata 29.

20. Bari restaurant og pizzzeria AS gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene i Bari restaurant og pizzeria, Peder Hiorts gate 6. Bevillingen inkluderer uteareal på terrasse.

21. Røros Burger and Beers Nelik gis bevilling for skjenking av øl, vin og brennevin for lokalene til Røros Burger and Beers, Henrik Grønn vei 6 med tilhørende uteareal. Røros Burger and beers gis fritak fra kravet om stedfortreder i 3 måneder fra vedtaksdato. Det er et vilkår for bevillingen at plan for vakthold drøftes med politiet før oppstart av skjenking.

087/24 Fornyelse av salgsbevilling - Vinmonopolet AS

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak

Vinmonopolet AS' salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 forlenges til og med 30. september 2028.

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 081/24

Vinmonopolet AS' salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 forlenges til og med 30. september 2028.

Behandling

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

Vinmonopolet AS' salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 2 og 3 forlenges til og med 30. september 2028.

088/24 Fornyelse salgsbevilling for alkoholholding drikk gruppe 1 Røros kommune perioden 2024-2028

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak

1. Coop Midt-Norge SA innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgsstedene Coop Marked Brekken, Coop Marked Glåmos, Coop Mega Røros og Coop Extra Røros. For sistnevnte salgssted gis vilkåret at ny daglig leder som fyller kravene etter alkoholloven må meldes til kommunen innen seks måneder fra vedtaksdato. Ny styrer må godkjennes av kommunen.
2. NG KIWI Midt-Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Kiwi Røros
3. Røros bryggeri og mineralvannfabrikk innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Havsjøveien 309. Det gis vilkår om at styrer dokumenterer kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato, styrer ansees godkjent
4. Hjellnes Tidemann AS med salgssted REMA 1000 Røros

For alle innvilgede søknader gjelder følgende vilkår:
A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.
B: Bevillingen gis for salgstider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune § 2 (FOR-2020-09-24-3355)
C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.
D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent med de unntak som følger av vilkår til enkelte salgssteder. Hvis styrer eller stedfortreder slutter i virksomheten må det snares oppnevnes ny styrer eller stedfortreder

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 082/24

1. Coop Midt-Norge SA innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgsstedene Coop Marked Brekken, Coop Marked Glåmos, Coop Mega Røros og Coop Extra Røros. For sistnevnte salgssted gis vilkåret at ny daglig leder som fyller kravene etter alkoholloven må meldes til kommunen innen seks måneder fra vedtaksdato. Ny styrer må godkjennes av kommunen.

2. NG KIWI Midt-Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Kiwi Røros

3. Røros bryggeri og mineralvannfabrikk innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Havsjøveien 309. Det gis vilkår om at styrer dokumenterer kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato, styrer ansees godkjent
4. Hjellnes Tidemann AS med salgssted REMA 1000 Røros

For alle innvilgede søknader gjelder følgende vilkår:

A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.

B: Bevillingen gis for salgstider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune § 2 (FOR-2020-09-24-3355)

C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.

D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent med de unntak som følger av vilkår til enkelte salgssteder. Hvis styrer eller stedfortreder slutter i virksomheten må det snares oppnevnes ny styrer eller stedfortreder

Behandling
Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Coop Midt-Norge SA innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgsstedene Coop Marked Brekken, Coop Marked Glåmos, Coop Mega Røros og Coop Extra Røros. For sistnevnte salgssted gis vilkåret at ny daglig leder som fyller kravene etter alkoholloven må meldes til kommunen innen seks måneder fra vedtaksdato. Ny styrer må godkjennes av kommunen.
2. NG KIWI Midt-Norge AS innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Kiwi Røros
3. Røros bryggeri og mineralvannfabrikk innvilges salgsbevilling for alkoholholdig drikk gruppe 1 for salgssted Havsjøveien 309. Det gis vilkår om at styrer dokumenterer kunnskapsprøve innen seks måneder fra vedtaksdato, styrer ansees godkjent
4. Hjellnes Tidemann AS med salgssted REMA 1000 Røros

For alle innvilgede søknader gjelder følgende vilkår:

A: Bevillingene gjelder fram til og med 30. september 2028.

B: Bevillingen gis for salgstider som til enhver tid er fastsatt i forskrift om alkohol, Røros kommune § 2 (FOR-2020-09-24-3355)

C: Omsetning skal rapporteres til kommunen senest 1. februar året etter omsetningsåret. Gebyr faktureres etterskuddsvis etter omsetningsoppgave og forfaller 1 måned etter fakturadato forutsatt rett-tidig rapportering. Ved for sen rapportering forfaller krav om gebyr 14. mars. Fristene er satt etter regler i alkoholforskriften § 6-3 (FOR-2005-06-08-538). Frister for rapportering og betaling kan endres i senere vedtak av kommunestyret.

D: Omsøkte styrere og stedfortredere er godkjent med de unntak som følger av vilkår til enkelte salgssteder. Hvis styrer eller stedfortreder slutter i virksomheten må det snares oppnevnes ny styrer eller stedfortreder

089/24 Tilstandsrapport for Rørosskolen 2024

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Tilstandsrapporten tas til orientering

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 084/24
Tilstandsrapporten tas til orientering.

Behandling
Repr. Stig-Arvid Leinum (R) fremmet følgende forslag:
Kommunestyret ber KD utarbeide egne kartleggingsundersøkelser for mobbing ved Rørosskolene slik at både skoleadministrasjon og kommunaladminstrasjon har et mer korrekt tallgrunnlag.

Formannskapets forslag enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over tilleggsforslaget fra Rødt. Forslaget falt med 22 mot 5 stemmer. Mindretallet utgjorde representantene Gjelsvik, Prytz, Danielsen, Leinum og Hansen.

Vedtak
Tilstandsrapporten tas til orientering.

090/24 Oppdatering strategi for helse og omsorg

Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak
Oppdatert strategi for helse og omsorg vedtas

Behandling
Utvalg for helse og omsorg sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utvalg for helse og omsorg sitt forslag til vedtak

Oppdatert strategi for helse og omsorg vedtas.

091/24 Oppdatering strategi for mangfold og inkludering

Utvalg for kultur og samfunnsutvikling sitt forslag til vedtak
Oppdatert strategi for mangfold og inkludering vedtas.

Behandling
Utvalg for kultur og samfunnsutvikling forslag ebstemmig vedtatt.

Vedtak
Utvalg for kultur og samfunnsutvikling sitt forslag til vedtak

Oppdatert strategi for mangfold og inkludering vedtas.

092/24 Oppdatering strategi for oppvekst og utdanning

Utvalg for oppvekst sitt forslag til vedtak
Oppdatert strategi for oppvekst og utdanning vedtas

Behandling
Utvalg for oppvekst sitt forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak
Utvalg for oppvekst sitt forslag til vedtak

Oppdatert strategi for oppvekst og utdanning vedtas

093/24 Oppfølging politiske vedtak kommunestyret våren 2024

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Kommunestyret tar status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret våren 2024 til orientering.

Formannskapet sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 079/24
Kommunestyret tar status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret våren 2024 til orientering.

Behandling
Repr. Henrik Grønn (Ap) fremmet følgende forslag:
Oppdrag 058/23 Utvikling av parken ved Nilsenhjørnet

Forslag til vedtak: Saken utsettes.

Formannskapet forslag ble enstemmig vedtatt.
Så ble det votert over forslaget fra Arbeiderpartiet. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret tar status på oppfølging av politiske vedtak i kommunestyret våren 2024 til orientering.

SAK 58/23 Utvikling av parken ved Nilsenhjørnet utsettes.

094/24 Opprettelse av felles forliksråd i Røros og Holtålen, og oppnevnelse av medlemmer

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Kommunestyret slutter seg til at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Holtålen og Røros.
Som medlemmer fra Røros velges …….
Som varamedlem fra Røros velges……
Det nye forliksrådet trer i kraft 01. januar 2025. Rådet gis fullmakt til å konstituere seg selv.

Valgutvalget sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 012/2024
Kommunestyret slutter seg til at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Holtålen og Røros.

Som medlemmer fra Røros velges Hilde Knutsen og Rune Mortensen.

Som varamedlem fra Røros velges dette i kommunestyret 19.09.24

Det nye forliksrådet trer i kraft 01. januar 2025. Rådet gis fullmakt til å konstituere seg selv.

Behandling
Røros Arbeiderparti fremmer Vegard Dahl som varamedlem.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Kommunestyret slutter seg til at det opprettes et felles forliksråd for kommunene Holtålen og Røros.

Som medlemmer fra Røros velges Hilde Knutsen og Rune Mortensen.

Som varamedlem fra Røros velges Vegard Dahl.

Det nye forliksrådet trer i kraft 01. januar 2025. Rådet gis fullmakt til å konstituere seg selv.

095/24 VALG AV VARAREPRESENTANT TIL IKA TRØNDELAG IKS 2024-2027

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Som varamedlem i Interkommunal Arkivordning Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) for perioden 2024-2027 velges:
Varamedlem 2:

Valgutvalget sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 015/2024
Som varamedlem i Interkommunal Arkivordning Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) for perioden 2024-2027 velges:

Varamedlem 2: Rune Meli

Behandling
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som varamedlem i Interkommunal Arkivordning Trøndelag IKS (IKA Trøndelag) for perioden 2024-2027 velges:

Varamedlem 2: Rune Meli

096/24 VALG AV VARAMEDLEM TIL MIDT-NORGE 110-SENTRAL IKS 2024-2027

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Som varamedlem i Midt-Norge 110-sentral IKS for perioden 2024-2027 velges:
Varamedlem 2:

Valgutvalget sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 014/2024
Som varamedlem i Midt-Norge 110-sentral IKS for perioden 2024-2027 velges:

Varamedlem 2 Mona Slettum

Behandling
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
Som varamedlem i Midt-Norge 110-sentral IKS for perioden 2024-2027 velges:

Varamedlem 2 Mona Slettum.

097/24 Suppleringsvalg etter Reidun Roland

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
1. Som medlem medlem av råd for personer med funksjonsnedsettelser for perioden 2023-2027 velges Kjell Engan (LHL)
2. Som vara for Arne Drøyvollsmo i sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt perioden 2023-2027 velges …
3. Som vara i eldrerådet perioden 2023-2027 velges …
4. Som vara styret for Røros frivilligsentral perioden 2023-2027 velges …
5. Som vara styret Småhagene borettslag perioden 2023-2027 velges …
6. Som vara Falkberget-ringen perioden 2023-2027 velges …

Valgutvalget sitt forslag til vedtak, 12.09.2024 - 013/2024
1. Som medlem av råd for personer med funksjonsnedsettelser for perioden 2023-2027 velges Kjell Engan (LHL)
2. Som vara for Arne Drøyvollsmo i sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt perioden 2023-2027 velges Kai Arne Stenvold
3. Som vara i eldrerådet perioden 2023-2027 velges Idar Bransfjell
4. Som vara styret for Røros frivilligsentral perioden 2023-2027 velges Mattis Danielsen
5. Som vara styret Småhagene borettslag perioden 2023-2027 velges Anne Grete Sandbakken
6. Som vara Falkberget-ringen perioden 2023-2027 velges Randi Borgos

Behandling
Valgutvalgets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak
1. Som medlem av råd for personer med funksjonsnedsettelser for perioden 2023-2027 velges Kjell Engan (LHL)
2. Som vara for Arne Drøyvollsmo i sakkyndig ankenemnd for eiendomsskatt perioden 2023-2027 velges Kai Arne Stenvold
3. Som vara i eldrerådet perioden 2023-2027 velges Idar Bransfjell
4. Som vara styret for Røros frivilligsentral perioden 2023-2027 velges Mattis Danielsen
5. Som vara styret Småhagene borettslag perioden 2023-2027 velges Anne Grete Sandbakken
6. Som vara Falkberget-ringen perioden 2023-2027 velges Randi Borgos

098/24 Grunngitt spørsmål - kommunestyret 19.09.24

Kommunedirektøren sitt forslag til vedtak
Legges frem uten forslag til vedtak.

Behandling
Vedtak
Svar fra kommunedirektøren på grunngitt spørsmål i kommunestyret 19 september 2024

Litt om bakgrunnen for tilsynet

Tilsynsaksjonen ble gjennomført med bakgrunn i strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølgning som ble vedtatt i april 2024. Vi avventet oppstart av faktiske tilsyn blant annet på grunn av planlagt bransjemøte som ble gjennomført 5. juni. Her informerte vi både om strategien som ble vedtatt og hvordan vi kom til å følge opp denne. Bransjen var godt fornøyd med at de ble informert, og så nytte av at vi skulle praktisere tilsyn mer aktivt. Øvrige tiltakshavere har sin informasjon tilgjengelig i vedtak på tillatelser.

Tilsynsrunden omfattet både nylig vedtatte prosjekter og eldre prosjekter, både store tiltak og mindre tiltak. Tiltaket det nå dreier seg om ble det gitt tillatelse til 9. mars 2021. Gebyrene for dette var på 29 000,-. 17 500,- for anneks, 7000,- for dispensasjon, 1000,- for situasjonskart, 5000,- for søknad om personlig ansvarsrett og 1500 i rabatt for komplett søknad. Sommeren 2023 ble det levert søknad om endret plassering. Her er faktura på 4100,-.
Følgende er presisert i endringstillatelsen:

Frist for å sette i gang arbeidene
Endringstillatelsen er kun en justering av tillatelsen du har fått på byggesøknaden. Fristen for å sette i gang arbeidene er fortsatt 3 år fra din byggesøknad ble godkjent.

Plan og bygningsloven § 21-9 sier følgende:

§ 21-9. *Bortfall av tillatelse*

Er tiltaket ikke satt i gang senest 3 år etter at tillatelse er gitt, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder hvis tiltaket innstilles i mer enn 2 år. Disse bestemmelser gjelder tilsvarende for dispensasjon. Fristene kan ikke forlenges.

«Satt i gang» er i henhold til forarbeidene forklart på følgende måte. «At tiltaket skal være «satt i gang» medfører etter departementets syn at selve byggeprosessen, det vil si det fysiske arbeidet, er satt i gang. At byggeprosessen er i gang gjennom at tegninger er utarbeidet og at byggesøknader er innsendt, medfører ikke at byggearbeidene er «satt i gang». Selve tiltaket må også være påbegynt før tre år er gått. Er grunnmur eller fundament oppført, må byggverket sies å være satt i gang. Det legges også til grunn i «Plan- og bygningsrett» (Pedersen m.fl. side 252) at det må være utført arbeider som er ledd i selve realiseringen av tiltaket. Rent forberedende arbeid som å rydde vegetasjon vil imidlertid ikke være tilstrekkelig. Det er vanligvis heller ikke tilstrekkelig at byggegropa er «gravd ut».

Vurderingen av hvorvidt tiltaket rettslig er satt i gang må derfor vurderes konkret i hver enkelt sak. Vurderingen er styrt av ulike rettskilder som gjengitte forarbeider, tolkningsuttalelser og dommer som sier hvor terskelen ligger for vurderingen av «satt i gang». Det er derimot ingen
skjønn når det kommer til varigheten av 3-års fristen, denne er fast, og det står klart i lovteksten.

I denne saken har tiltakshaver søkt, og fått innvilget, å være selvbygger for alle funksjoner, inkludert ansvarlig søker. I denne sammenheng er det signert på at tiltaket vil bli gjennomført
iht. plan og bygningsloven, og nødvendig kompetanse for dette sannsynliggjøres med bruk av medhjelpers utdannelse og/eller praksis. Vi må derfor forutsette at tiltakshaver setter seg inn i reglene som gjelder etter plan- og bygningsloven.

Litt om kostnader: Kostnader for ny søknad vil være følgende: anneks: 8000,- Dispensasjon: 7500,- Situasjonskart 2000,-. Hvis de fortsatt ønsker å være selvbygger er kostnaden for dette 3000,-.

I etterkant av tilsynsrunden fikk vi ett spørsmål på at det var observert kommunekledde folk på en eiendom, hvor de spurte på hva som var bakgrunnen. Fra nevnte sak har vi ikke fått noen tilbakemelding på at vi var der uten varsel. Generelt har vi fått gode tilbakemeldinger på at vi er ute på byggeplasser.

Tillatelsen er på ingen måte trukket tilbake, men grunnet sin tidsbegrensing har den gått ut. Det er dessverre ingen lovlige måter å her skulle ville «forvaltningsmessig skjønn» på noe som er rettsanvendelse.

Avslutningsvis

Jeg mener at vi har behandlet innbyggerne på en god måte underveis i prosessen da vi har hatt kommunikasjon hvor vi har forsøkt å forklare regelverket. Samtidig er det også viktig å skille på informasjon overfor bransjen, og overfor øvrige tiltakshavere, som denne saken omhandler. Det skal vi ta med oss videre. Uansett inneholder byggetillatelsen informasjon om varigheten av tillatelsen, det samme med endringstillatelsen. At dette er inkludert i tillatelsene er ment som en hjelp til tiltakshaver, men samtidig tar vi med oss at det også kan ha skapt noe usikkerhet. Derfor er også denne saken viktig som grunnlag for å forbedre informasjonen fra oss. Vi vil ta med oss de tilbakemeldingene som har kommet og vurdere mulige endringer på det som står i våre formuleringer i dag. Målet må uansett være at informasjonen er tydelig og enklest mulig for leseren. Dette er også i tråd med vedtatt strategi for tilsyn og ulovlighetsoppfølging, og vårt arbeid med klart språk.

I tillegg ligger det en mulig forbedring i vårt nye sakssystem, Acos. Vi har fram til nytt system kom på plass, ikke hatt en enkel mulighet til å følge med på om frister holder på å utløpe. Med nytt sakssystem har vi nå tilgang på å legge inn "obs dato" for når tillatelsen går ut på dato, og denne kommer opp i systemet når datoen nærmer seg. Vi skal vurdere hvordan vi kan bruke denne muligheten mer aktivt.

Når tilsyn blir gjennomført litt mer fast, intervall er ikke fastsatt, så vil disse rundene også bli en påminnelse til tiltakshaver om fristen de har på tiltaket sitt. Om denne tilsynsrunden hadde blitt gjennomført for ett år siden, så ville problemet med all sannsynlighet ikke oppstått i dette tilfellet.

Jeg mener at innføringen av tilsynsrunder iht. til politisk vedtatt strategi som vi også er lovpålagt å ha, legger til rette for både likebehandling og forutsigbarhet for tiltakshaverne. Jeg beklager imidlertid at tiltakshaverne i den omtalte saken fikk en dårlig opplevelse, men jeg håper at svaret har gitt en fyldig redegjørelse for hvordan vi må håndtere tilsyn i tråd med strategien og fastsatte frister i plan- og bygningsloven, men samtidig også bruke tilbakemeldingene til å bedre informasjonen fra oss.

Kjersti Forbord Jensås

Tjïeltedirektööre / kommunedirektør